

关于第17252308号“皇朝饰嘉”商标

撤销复审决定书

商评字[2025]第0000124601号

申请人(原撤销被申请人): 重庆王派木业有限公司

委托代理人: 重庆金麟知识产权代理有限公司

被申请人(原撤销申请人): 姜志勇

申请人因第17252308号“皇朝饰嘉”商标(以下称复审商标)撤销一案,不服我局商标撤三字[2024]第W062308号决定,于2024年08月16日向我局申请复审。我局予以受理,现已审理终结。

商标撤三字[2024]第W062308号决定认为,申请人在指定期限内未向我局提交其使用复审商标的证据材料。根据《中华人民共和国商标法》第四十九条及《中华人民共和国商标法实施条例》第六十六条、第六十七条的规定,我局决定:撤销复审商标。

申请人复审的主要理由:申请人自复审商标核准注册以来,一直持续使用复审商标,不存在连续三年不使用之情形。

申请人向我局提交了以下主要证据(光盘):

- 1、厂房、生产现场照片;
- 2、产品宣传册、宣传册视频;
- 3、产品外包装照片、商标授权书等;
- 4、销售订单、微信支付转账电子凭证、银行转账记录、出货信息截图。

被申请人在我局规定期限内未予答辩。

经复审查明:复审商标由沙坪坝区骏飞木门加工厂于2015年6月19日提出注册申请,指定使用在第19类木材等商品上,该商标于2016年8月28日获准注册,专用权期限至2026年8月27日。2019年3月13日,复审商标经核准转让至重庆王派木业有限公司即本案申请人名下。

我局认为,本案焦点问题为复审商标在2020年12月23日至2023年12月22日期间是否在第19类木材等全部商品上进行了真实、有效、合法的商业使用。根据《商标法》及其《实施条例》的规定,商标的使用是指商标的商业使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商标使用的证据材料包括商标所有人的使用证据和商标被许可人的使用证据及他人未违背商标所有人意志的使用证据。

本案中,申请人提交的证据3回单号为2207-0544的销售订单显示签订日期为2022年7月16日,终端客户为山榆山水文苑21号楼1单元27楼1室,回单号为2308-0160的销售订单显示签订日期为2023年8月5日,终端客户为卡普尼-甘总,上述订单均显示有复审商标标识及终端客户订制的木门相关商品的尺寸、颜色、工艺、件数、单价、总价等信息,上述订单有微信支付转账电子凭证、银行转账记录及订单通流程截图佐证已实际履行。我局认为,在案证据已形成证据链,可以证明复审商标在2020年12月23日至2023年12月22日期间在非金属门商品上进行了真实、有效的商业使用。鉴于复审商标指定使用的非金属折门;非金属窗;非金属门框架;非金属大门;非金属门板;非金属窗框;非金属门框;非金属铺地平板与复审商标实际使用的非金属门商品属于类似商品。故我局认定复审商标在非金属折门;非金属窗;非金属门;非金属门框架;非金属大门;非金属门板;非金属窗框;非金属门框;非金属铺地平板商品上的注册不属于连续三年未使用的情形,复审商标在上述复审商品上的注册应予维持。

鉴于复审商标指定使用的其余复审商品与复审商标实际使用的非金属门商品不属于同一种或类似商品。申请人提交的在案证据亦不足以证明复审商标在其余复审商品上进行了真实、有效的商业使用。故我局认定复审商标在其余复审商品上的注册属于连续三年未使用的情形,复审商标在其余复审商品上的注册应予撤销。

依照《中华人民共和国商标法》第四十九条第二款、第五十四条、第五十五条和《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定,我局决定如下:

复审商标在非金属折门;非金属窗;非金属门;非金属门框架;非金属大门;非金属门板;非金属窗框;非

金属门框；非金属铺地平板复审商品上予以维持，在其余复审商品上予以撤销。

当事人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:杨建平
杨丰璟
袁靖涵
2025年04月18日